

Nr. 125 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an die Reichsminister und obersten Reichs- und Landesbehörden. 23. März 1935

R 43 I/257, Bl. 201–202 Umdruck¹

Beginn:

Beginn:

Betrifft: Beachtung der aus Anlaß der Rückgliederung des Saarlandes gemachten Zusagen der Reichsregierung.

I. Zwischen der Deutschen Regierung und dem Völkerbundsrat ist durch Schriftwechsel des Reichsministers des Auswärtigen und des Vorsitzenden des Dreierausschusses des Völkerbundsrats für die Volksabstimmung im Saargebiet vom 1./2. Juni 1934 eine Vereinbarung zur Sicherstellung der Freiheit und Aufrichtigkeit der Volksabstimmung im Saargebiet getroffen worden. Durch einen späteren Schriftwechsel des Reichsministers des Auswärtigen und des Vorsitzenden des Ratsausschusses für das Saargebiet vom 2./3. Dezember 1934 sind zwischen der Deutschen Regierung und dem Völkerbundsrat zwei weitere Vereinbarungen aus Anlaß der Rückgliederung des Saarlandes getroffen worden². Diese Vereinbarungen sind für die inneren Behörden bindend.

Die Vereinbarungen, deren Wortlaut im Reichsgesetzblatt 1934 II S. 735 und 1935 II S. 121 veröffentlicht ist, haben im wesentlichen folgenden Inhalt:

– 1.

Die Reichsregierung hat zugesagt, sich hinsichtlich der abstimmungsberechtigten Personen jeder Verfolgung, Vergeltungsmaßnahme oder Schlechterstellung wegen der politischen Haltung, die diese Personen während der Verwaltung durch den Völkerbund mit Beziehung auf den Gegenstand der Volksbefragung eingenommen haben, zu enthalten. Die gleiche Verpflichtung hat die Reichsregierung auch hinsichtlich der nichtabstimmungsberechtigten Bewohner des Saarlandes übernommen. Als „Bewohner“ gilt in diesem Falle jede Person, die am 13. Januar 1935 seit mindestens drei Jahren ihren Wohnsitz im Saarland hatte³. Die Reichsregierung hat ferner zugesagt, die geeigneten Maßnahmen zu treffen, um jede den vorstehenden Verpflichtungen zuwiderlaufende Handlung ihrer Staatsangehörigen zu verhindern oder ihr Einhalt zu gebieten.

– 2.

Den am 3. Dezember 1934 im Saarland wohnhaft gewesenen Personen steht es völlig frei, ihren dortigen Grundbesitz zu behalten oder zu verkaufen und ihr bewegliches Vermögen abgabefrei mitzunehmen, wenn sie die Absicht, das Saarland zu verlassen, bis zum 31. August 1935 in einer schriftlichen, an die zuständige Behörde – als welche ich den Reichskommissar für die Rückgliederung des Saarlandes bestimmt habe – gerichteten Erklärung mitteilen und das Saarland bis zum 29. Februar 1936 verlassen⁴. Das Recht, das bewegliche Vermögen mitzunehmen, darf nicht in

¹ Bekanntgemacht auch in: MBliV Sp. 506 f. Vgl. JACOBYS S. 174; v. z. MÜHLENS S. 238. In der Praxis konnte das Rundschreiben die vielfache Verletzung der Garantien nicht verhindern; s. die differenzierten Darstellungen bei JACOBYS S. 172–189; MUSKALLA S. 411 f.

² S. Dok. Nr. 106 P. 1.

³ Also nicht nach der Machtergreifung ins Saarland emigrierte Reichsdeutsche.

⁴ Schon vor der Rückgliederung hatten rd. 3500 Personen das Saarland fluchtartig verlassen, meist nach Frankreich, 1935 emigrierten offiziell weitere 4644 Personen, darunter 2014 Juden. Unter diesen gut 8000 Emigranten befanden sich etwa 800 Reichsdeutsche, die seit 1933 ins Land gekommen waren. Zur Saaremigration s. v. z. MÜHLENS S. 244–260.

mißbräuchlicher oder betrügerischer Weise ausgeübt werden. Den deutschen Behörden steht in dieser Richtung ein Prüfungsrecht zu⁵.

– 3.

Die Reichsregierung hat ferner zugesagt, daß alle Bewohner des Saarlandes, die am 3. Dezember 1934 dort wohnhaft waren, bis zum 29. Februar 1936 ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit keine Schlechterstellung wegen ihrer Sprache, Rasse oder Religion erfahren und daß sie in dieser Beziehung rechtlich und tatsächlich die Behandlung und die Garantien genießen, die sich aus der am 3. Dezember 1934 im Saarland in Geltung gewesenen Besetzung ergeben. Hieraus folgt auch, daß gesetzliche Bestimmungen und Verwaltungsmaßnahmen, die eine Sonderbehandlung aus Gründen der Sprache, Rasse oder Religion vorsehen, auf diese Personen bis zum 29. Februar 1936 ohne Rücksicht auf deren Staatsangehörigkeit keine Anwendung finden können⁶.

II. Im Einvernehmen mit dem Herrn Reichs- und Preußischen Justizminister und dem Auswärtigen Amt halte ich es für erforderlich, daß die nachgeordneten Behörden auf die genaue Beachtung der vorstehenden Zusagen ausdrücklich hingewiesen werden. Ich bitte ergebenst, das hiernach Erforderliche zu veranlassen und mich zu unterrichten.

Frick

⁵ Die Reichsstelle für Devisenbewirtschaftung war in der Folge bestrebt, den Abfluß von Devisen mit oft rigorosen Mitteln (Behinderung der Auswanderung) möglichst gering zu halten.

⁶ Die antijüdische Gesetzgebung wurde im Saarland unmittelbar nach dem 1. März 1936 eingeführt.

Zitierhinweis

Nr. 125 Der Reichs- und Preußische Minister des Innern an die Reichsminister und obersten Reichs- und Landesbehörden. 23. März 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d125>